

刑 法
No113

共通問題 H30-11

(配点：2)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 裁判所は、責任能力の有無・程度について、専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して判定すべきであるから、精神鑑定の意見の一部だけを採用することは許されない。
2. 行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも、その刑を減軽しないことができる。
3. 犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動を制御する能力が十分に保たれていれば、完全責任能力が認められることがある。
4. 精神の障害がなければ、心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
5. 14歳の者は、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても、処罰されない。

1 誤っている

最決平21.12.8（百選I 35事件）は、「裁判所は、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定することができる」としている。その理由として、判例は、「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。したがって、専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても、鑑定の前提条件に問題があるなど、合理的な事情が認められれば、裁判所は、その意見を採用せずに、責任能力の有無・程度について、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することができる」ということを挙げている。

2 誤っている

心神耗弱者の行為は、その刑を減輕する。心神耗弱者の行為については、刑が必要的に減輕される（39条2項）。その趣旨は、心神耗弱の場合は、責任能力が著しく限定されている点にある。

3 誤っている

大判昭6.12.3は、心神喪失とは精神障害によって事物の是非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力を欠如する場合、心神耗弱とは精神障害によってこの弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態であるとする。よって、犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退している場合、行動を制御する能力が十分に保たれていても、心神耗弱であると認められる。

4 正しい

大判昭6.12.3は、心神喪失とは精神障害によって事物の是非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力を欠如する場合であり、心神耗弱とは精神障害によってこの弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態であるとしている。したがって、精神の障害がなければ、心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。

5 誤っている

14歳に満たない者の行為は、罰しない（41条）。同条は、14歳未満の者について、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が一般的に未熟であることを考慮し、個別に責任能力を決するのではなく、政策的に一律に責任無能力者として不処罰としたものである。したがって、14歳の者には同条の適用がなく、事物の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合には、処罰され得る。